

1502381-81.2019.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... THIAGO admitiu a prática de tráfico, entretanto em delegacia permaneceu calado. A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes encontrados na posse do denunciado, associada à sua forma de acondicionamento e as circunstâncias que geraram a prisão não deixam dúvidas quanto à prática do tráfico.

A denúncia foi recebida em 21 de maio de 2021 (pgs. 68/72).

Notificado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502381-81.2019.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502381-81.2019.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2331790/2019 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 8544443 - 08º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 3697/19/138 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2331790 - 08º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 3697/19/138 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO LEITE SALES DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

THIAGO LEITE SALES DO NASCIMENTO foi denunciado e está sendo processado pela prática do crime descrito no artigo 33, "caput" da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 13 de novembro de 2019, por volta de 17h20min, na Rua Maranhão, nº 26, Bairro dos Alvarengas, nesta Cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, tinha em depósito e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 43 porções de maconha, com peso líquido de 146,55 gramas, 69 porções de cocaína, com peso líquido de 18,88 gramas e 12 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 2 gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05, laudo de constatação provisória de fls. 17/20 e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente juntado. Segundo a denúncia, apurou-se que policiais militares estavam em patrulhamento de

rotina pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, oportunidade em que avistaram o denunciado em atitude suspeita, uma vez que ele se mostrou muito incomodado com a presença policial, tentando, inclusive, correr. Diante da conduta adotada, os policiais realizaram a abordagem de THIAGO, em poder do qual foi encontrado um estojo com 43 porções de maconha, 69 porções de cocaína e 12 porções de "crack", além de R\$ 71,00 (setenta e um reais) em dinheiro. Informalmente, THIAGO admitiu a prática de tráfico, entretanto em delegacia permaneceu calado. A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes encontrados na posse do denunciado, associada à sua forma de acondicionamento e as circunstâncias que geraram a prisão não deixam dúvidas quanto à prática do tráfico. A denúncia foi recebida em 21 de maio de 2021 (pgs. 68/72).

Notificado (pg. 65), o réu apresentou resposta à acusação (pg. 67/74), o que não obistou o recebimento da denúncia (pgs. 97/101).

O auto de constatação preliminar e o laudo toxicológico foram juntados às pgs 20/23 e 163/165, respectivamente.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, procedeu-se à inquirição das testemunhas e ao interrogatório do acusado. Em seguida, nada sendo requerido na fase do artigo 402 do CPP, procedeu-se à realização de debates orais.

O Ministério Público postulou a absolvição do acusado, por falta de provas suficientes para a condenação, no que foi secundado pela Defesa constituída pelo réu.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pg. 04), pelo Boletim de Ocorrência de nº. 3697/2019 (pgs. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão das drogas em poder do réu (pg. 08), pelo laudo de constatação (pgs. 20/23), pelo laudo de exame químico-toxicológico (pgs. 163/165), pelo laudo do estojo apreendido (pgs. 161/162), tudo corroborado pela prova oral coligida em juízo.

A autoria do acusado também é certa.

Os elementos dos autos são hábeis a comprovar que o acusado encontrava-se transportando drogas no local dos fatos, com a finalidade comercial.

Em solo policial, o réu reservou-se ao direito de se manter em silêncio.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a imputação, alegando que foi abordado próximo de sua casa, sendo que as drogas não eram suas. Diz não saber de onde as drogas apareceram. Aduziu que estava sentado, no banco da praça, a dez ou quinze metros de sua casa, era seu dia de folga. Disse que, quando viu a viatura se aproximando, dois policiais o abordaram pelas costas, e passaram a interrogá-lo. Depois, outros dois policiais apareceram, deram uma vistoriada na praça e voltaram para a viatura. Somente depois apareceu esse estojo, que os policiais imputaram como se fosse seu. Alega que foi pressionado pelos policiais a assumir a droga ou apontar quem seria o dono da droga. Respondeu a outro processo criminal nesta Comarca, quando também não estava traficando, estava apenas na posse das drogas para consumo pessoal.

No entanto, a versão prestada pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas colhidas em juízo, sobretudo quando confrontada com os depoimentos firmes e coesos dos policiais que efetuaram a sua prisão, colhidos na instrução e na fase policial, corroborados pelos laudos das drogas e dos objetos apreendidos no local dos fatos. O policial militar Welbert Carlos Ferreira de Oliveira relatou que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o réu Thiago em atitude suspeita. Narrou que ele, tendo ficado claramente incomodado com a presença da polícia, levantou e começou a andar. Aduziu que o réu foi submetido a revista pessoal, e com ele foi encontrado uma "pochete" ou "bolsinha" e, no seu interior, haviam algumas porções de drogas, mas não se recorda a quantidade, tampouco se lembra se havia dinheiro. Asseverou que, ainda no local dos fatos, Thiago veio a confessar que estava traficando. Respondeu que Thiago estava sozinho no local, próximo a uma praça, e que não se recorda o horário da abordagem. Apontou que a "pochete" tinha mais de um zíper de abertura. O policial militar Fernando Parizoti de Souza Pimentel já havia prestado depoimento

muito semelhante na fase de inquérito policial (pg. 13).

Os depoimentos apresentados pelos agentes de segurança pública, como se vê, são coesos e verossímeis, descrevendo a conduta do réu, em atitude típica de tráfico de drogas, não havendo motivos para crer que quisessem incriminar o réu falsamente. O policial não está, com efeito, legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando harmoniza-se com outros elementos de prova idôneos. Confira-se, a esse propósito:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

E seu depoimento deve ser levado em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à minguia de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

No mais, os agentes de segurança ouvidos em Juízo e na fase policial não conheciam o acusado, tampouco tinham conhecimento de seus antecedentes, não havendo qualquer motivo para que quisessem incriminá-lo falsamente.

Nesse sentido, confira-se o julgado:

"Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Apreensão de mais de 50 papérolas de cocaína, além de dinheiro - Depoimento dos policiais na delegacia seguros e coerentes - Confirmação, em juízo, por um deles - Testemunhas de Defesa parentes do réu - Ausência de motivos para duvidar da veracidade da versão dos milicianos - Negativa isolada - Condenação mantida; Tráfico de drogas - Folha de antecedentes - Ausência de condenação com trânsito em julgado para a Defesa - Certidão indicando absolvição em outro processo - Maus antecedentes - Inocorrência - Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça - Art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos - Réu considerado primário - Cabimento - Regime fechado - Possibilidade - Substituição por pena restritiva de direitos - Não cabimento - Recurso provido em parte." (TJSP, APL 00208252420158260071 SP 0020825-24.2015.8.26.0071, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alexandre Almeida, J. 30 de Novembro de 2016)

Com efeito, segundo se apurou, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o réu em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ao notar a presença dos guardas, o réu, que demonstrou nervosismo, tentou sair caminhando, mas logo foi abordado. Em revista pessoal, foi localizado com Thiago um estojo, periciado às pgs. 161/162, e em seu interior diversas porções de drogas, que foram apreendidas e exibidas na delegacia de polícia (pg. 08), e submetidas a exame de constatação (pgs. 20/23) e a exame químico-toxicológico (pgs. 163/165).

Na Delegacia, apurou-se se tratar de 43 porções de maconha, com peso líquido de 146,55 gramas, 69 porções de cocaína, com peso líquido de 18,88 gramas e 12 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 2 gramas.

Também com o réu foi apreendida a quantia de R\$ 71,00 (setenta e um reais) em espécie, igualmente apreendida e exibida na delegacia de polícia (pg. 08).

As supostas inconsistências apontadas pela i. Defesa Constituída no depoimento do policial, de que se trataria de uma "pochete" na posse do acusado, e não um "estojo", são laterais, e não excluem a imputação. Isso porque, é perfeitamente aceitável que uma testemunha policial, que atenda dezenas de ocorrências semelhantes, confunda uma pochete com um estojo escolar, mesmo porque tratam-se de

objetos semelhantes no que diz respeito à forma de acondicionamento, por meio de compartimentos fechados por zíper.

De igual modo, respeitada a posição da i. Defesa, não se verifica qualquer incompatibilidade da quantidade de drogas contabilizadas, ou seja, pouco mais de 100 pequenas porções individuais, com o estojo apontado na perícia, que mede aproximadamente "20 por 10 centímetros" e é "dotada de repartições com fechamento por zíperes" (pg. 162).

A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, bem como o fato de estarem acondicionadas em porções individuais, além da quantidade de dinheiro, e também os relatos dos guardas, permitem concluir que Thiago, sem sombra de dúvidas, estava atuando no tráfico de droga, no lugar dos fatos.

Patente, portanto, que o acusado praticava, no local descrito na denúncia, o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Assim, procedente o pedido inicial da presente ação penal, passo a dosar a pena do réu condenado.

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei 11.343/06, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. A conduta social desajustada, com evidente dedicação regular a atividades criminosas, caracterizada pelo envolvimento com outros processos criminais por tráfico de drogas e receptação (certidão de pgs. 24/25) e pelos antecedentes infracionais (pgs. 26/27), será considerada na terceira fase de aplicação da pena. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas a serem consideradas. Conquanto o réu responda a outros processos criminais, não ostentava condenação definitiva ao tempo dos fatos.

Na terceira fase do cálculo, observo que, para efeitos de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, "A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas." (STF, RHC 94.806/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, Dje de 16/04/2010, grifos nossos).

Assim, considerando que o sentenciado foi preso em flagrante por tráfico de drogas nestes autos, enquanto ainda respondia criminalmente a outros processos criminais, por tráfico de drogas e receptação, inclusive com uma condenação em primeira instância (certidão de pgs. 24/25), e que já apresentava diversos antecedentes infracionais, tendo inclusive cumprido medida socioeducativa (pgs. 26/27), tudo a revelar uma conduta social desajustada, e um meio de vida dedicado com regularidade a atividades criminosas, deixo de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tornando definitiva a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena de multa será calculada no patamar mínimo, qual seja, em um trigésimo do salário mínimo vigente na data dos fatos (art. 49, §1º, do CP), haja vista, não haver qualquer elemento nos autos que demonstre que o réu dispõe de uma situação econômica especial.

Tendo em vista o montante da pena aplicada, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Deixo de oferecer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a quatro anos, nos termos do art. 44, inc. I, 69, §1º e 77, caput, do Código Penal.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para condenar THIAGO LEITE SALES DO NASCIMENTO à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, esta fixada no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Para efeitos de progressão, deverá ser observado o disposto no artigo 2º, § 2º, da

Lei nº 8.072/90, e a concessão de livramento condicional está sujeita à regra do artigo 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06.

Inalteradas as circunstâncias que autorizaram a revogação da prisão preventiva do sentenciado, reconheço o direito do apelo em liberdade.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Determino, ainda, o perdimento dos bens e valores apreendidos, de acordo com art.63, da lei em comento.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA